

ALICE & BOB

Société par actions simplifiée au capital de 22.539,09 euros
Siège social : 49 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris
881 729 156 RCS Paris
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 21 AOUT 2025**

[...]

PREMIÈRE DÉCISION

Augmentation de capital d'un montant nominal de 647,39 euros par la création et l'émission de 64.739 ABSABSA B, au prix de souscription unitaire, prime d'émission incluse, de 115,85 euros, représentant un montant total de souscription de [...] euros

Le Président,

décide de faire usage de la délégation qui lui a été accordée par les Associés aux termes des septième et huitième résolutions de l'assemblée générale en date du 29 avril 2025 (l'« **Assemblée Générale** ») et de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 647,39 euros par la création et l'émission de 64.739 actions ordinaires nouvelles labélisées « **Actions B** » à des fins d'identification univoquement (les « **Actions B** »), à chacune desquelles sont attachés deux (2) bons de souscription d'actions anti-dilutifs (un « **BSA Ratchet B-1** » et un « **BSA Ratchet B-2** », et avec l'Action B à laquelle ils sont attachés, une « **ABSABSA B** »), à libérer en numéraire, au profit de [...],

précise que le souscripteur susvisé entre dans l'une des catégories de personnes visées à la huitième résolution de l'Assemblée Générale,

décide que les ABSABSA B sont émises au prix unitaire de [...] euros, incluant une prime d'émission de [...] euros par ABSABSA B, représentant une souscription d'un montant total de [...] euros,

décide que les ABSABSA B devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées pour la totalité du prix de souscription par versement en numéraire dans les conditions prévues par la loi,

décide que la souscription aux ABSABSA B nouvelles sera reçue au siège social à l'issue de la présente décision et jusqu'au [...] inclus, contre remise du bulletin de souscription et du versement correspondant déposé sur le compte ouvert dans les livres de [...],

décide que la période de souscription sera clôturée par anticipation dès remise par le souscripteur du bulletin de souscription portant sur l'intégralité des ABSABSA B et dès versement par le souscripteur de l'intégralité du prix de souscription,

décide que les ABSABSA B seront créées jouissance courante et seront inscrites en compte dès la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital. Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital, soumises à toutes les dispositions des statuts relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital et aux décisions de la collectivité des associés,

décide que le montant de la prime d'émission sera inscrit au passif du bilan dans un compte « Prime d'émission » sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux,

[...]

DEUXIÈME DÉCISION

Modification de l'article 7 (Capital) des statuts de la Société

Le Président,

en conséquence de la première décision et sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital,

décide de modifier l'article 7 (Capital) des statuts de la Société de sorte qu'il se lise désormais comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de vingt-trois mille cent quatre-vingt-six euros et quarante-huit centimes (23.186,48 €) divisé en deux millions trois cent dix-huit mille six cent quarante-huit (2.318.648) actions d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, souscrites en totalité et entièrement libérées, dont :

- 538.047 actions ordinaires,
- 300.900 actions ordinaires labélisées « Actions d'Amorçage » à des fins d'identification uniquement,
- 656.324 actions ordinaires labélisées « Actions A » à des fins d'identification uniquement,
- 823.377 actions ordinaires labélisées « Actions B » à des fins d'identification uniquement »

adopte ainsi article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts de la Société, joints en Annexe 1 aux présentes (les « **Nouveaux Statuts** »),

décide que les Nouveaux Statuts entreront en vigueur à compter de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital.

TROISIÈME DÉCISION

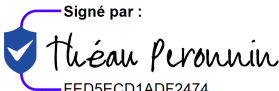
Pouvoirs pour formalités

Le Président,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original pour accomplir toutes formalités, dépôts, enregistrements, immatriculations, modifications et radiations au registre du commerce et des sociétés, et plus généralement faire le nécessaire y compris par voie électronique.

* * *

Fin des extraits. Copie certifiée conforme par le Président.

Signé par :

FED5ECD1ADF2474...
Théau Peronnin
Président

Annexe 1

Nouveaux Statuts

ALICE & BOB

Société par actions simplifiée au capital de 23.186,48 euros
Siège social : 49 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris
881 729 156 RCS Paris

STATUTS

Mis à jour en conséquence des décisions du Président en date du _____

Copie certifiée conforme par
le Président

Théau Peronnin

TITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 – FORME

Il est formé une société par actions simplifiée (la « **Société** ») qui est régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts (les « **Statuts** »).

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- la recherche, le développement en matière d'informatique quantique ;
- la création, la gestion et l'exploitation d'ordinateurs quantiques ;
- le développement et l'intégration de solutions logicielles exploitant des algorithmes quantiques ;
- le conseil et la formations de tiers aux technologies quantiques ;

et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est :

ALICE & BOB

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est sis :

49 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président, d'un Directeur Général (qui sont habilités à modifier les Statuts en conséquence) ou de la collectivité des associés et en tout autre lieu par décision collective des associés.

Toutefois, lorsque la décision émane du Président ou d'un Directeur Général, elle devra être ratifiée par la plus prochaine réunion de la collectivité des associés.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 – CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de vingt-trois mille cent quatre-vingt-six euros et quarante-huit centimes (23.186,48 €) divisé en deux millions trois cent dix-huit mille six cent quarante-huit (2.318.648) actions d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, souscrites en totalité et entièrement libérées, dont :

- 538.047 actions ordinaires,
- 300.900 actions ordinaires labélisées « Actions d'Amorçage » à des fins d'identification uniquement,
- 656.324 actions ordinaires labélisées « Actions A » à des fins d'identification uniquement,
- 823.377 actions ordinaires labélisées « Actions B » à des fins d'identification uniquement.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit sur décision des associés, dans les conditions prévues par la loi et les présents Statuts.

Toute modification du capital résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision collective des associés ou une décision de l'associé unique, dans les formes et conditions des articles 21 et 22 des présents Statuts.

En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire et si la Société comporte plusieurs associés, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés, dans les conditions édictées par la loi.

En cas de pluralité d'associés et lors de la décision collective d'augmentation de capital, la collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées ou catégorie(s) de personnes, dans le respect des conditions prévues par la loi. Chaque associé peut aussi renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

Après avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, la collectivité des associés, ou l'associé unique peut déléguer au Président sa compétence ou ses pouvoirs en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social.

ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Lors de toute augmentation du capital de la Société en numéraire, chaque souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et de la totalité de la prime d'émission (s'il y en a une), le solde devant être libéré sur appel de fonds du Président dans un délai maximum de cinq ans.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Toutes les actions revêtent obligatoirement la forme nominative.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur un compte individuel tenu par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de tout associé, une attestation d'inscription en compte lui est délivrée par la Société. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement cessibles. La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements de titres ».

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Les droits et obligations attachés à l'action suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe, et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir ainsi que, le cas échéant, la quote-part des réserves et des provisions.

La propriété de l'action entraîne, *ipso facto*, l'approbation par le titulaire des présents Statuts ainsi que celle des décisions des associés.

Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions ou valeurs mobilières pour exercer un droit quelconque, les associés ou autres titulaires de valeurs mobilières font leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions ou de valeurs mobilières nécessaire.

La catégorie des actions détenues par chaque associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société.

Toutes les actions de la Société auront les mêmes droits.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 – CONSEIL D'ADMINISTRATION

13.1. Organisation générale

La Société est dotée d'un conseil d'administration (le « **Conseil d'Administration** »), dont le président organise les travaux et dont la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs sont définis au présent article.

13.2. Composition

(a) Composition – Nomination – Le Conseil d'Administration est composé de dix (10) membres au plus (collectivement, les « **Membres** » et, individuellement, un « **Membre** ») et deux (2) censeurs au plus (collectivement, les « **Censeurs** » et, individuellement, un « **Censeur** »). Les Membres et Censeurs sont nommés par décision collective ordinaire des associés de la Société.

Le Conseil d'Administration peut procéder à des nominations à titre provisoire. Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'Administration sont soumises à ratification de la prochaine décision collective ordinaire des associés. Si un Membre ou Censeur a été nommé en remplacement d'un autre, il ne demeure en fonction que pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

(b) Personnes physiques ou morales – Les Membres et Censeurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Lorsqu'une personne morale est nommée Membre ou Censeur, elle exerce ses fonctions par l'entremise de son représentant légal ou d'un représentant permanent qu'elle nomme à cet effet et qu'elle peut remplacer à tout moment par une personne physique occupant un poste de dirigeant, d'administrateur ou de

salarié au sein de la même organisation ou, si le Membre ou le Censeur est un fonds d'investissement, au sein de sa société de gestion.

(c) Durée des fonctions - Révocation – Les Membres et Censeurs sont nommés pour une durée de trois (3) ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent leurs fonctions. Les Membres et Censeurs sont toujours rééligibles.

Les Membres et Censeurs peuvent être révoqués à tout moment, *ad nutum*, sans préavis ni indemnité, par décision collective ordinaire des associés.

Les fonctions des Membres et Censeurs prennent également fin par la démission, l'interdiction de gérer une société, et (i) pour les personnes physiques, par le décès ou l'incapacité, ou (ii) s'agissant de personnes morales, le terme, la dissolution et la mise en liquidation judiciaire.

13.3. Statut des Membres et Censeurs

(a) Rémunération – Les Membres et Censeurs ne sont pas rémunérés au titre de leurs fonctions. Il peut toutefois être alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats confiés à des Membres et/ou Censeurs.

(b) Frais – Les frais raisonnables encourus par les Membres et Censeurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions (y compris les frais de voyage et d'hébergement), sont remboursés au Membre et/ou Censeur concerné sur présentation des justificatifs correspondants.

(c) Contrat de travail – La rémunération éventuelle d'un Membre ou Censeur est indépendante de celle résultant des autres fonctions et du contrat de travail dont il peut bénéficier le cas échéant. Un Membre ou Censeur peut conclure avec la Société un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à un emploi réel.

(d) Conventions avec la Société – Toute convention (et notamment tout contrat de travail) entre la Société ou l'une de ses filiale et tout Membre du Conseil d'Administration, Président et/ou directeur (délégué ou non) est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

Un salarié de la Société peut être nommé Membre ou Censeur. Son contrat de travail doit correspondre à un emploi réel. La révocation de ses fonctions de Membre ou Censeur n'a pas pour effet de résilier son contrat de travail.

13.4. Organisation du Conseil d'Administration

(a) Organe collégial - Le Conseil d'Administration est un organe collégial composé de plusieurs Membres et Censeurs, dont les Membres prennent les décisions relevant de sa compétence.

(b) Présidence du Conseil d'Administration - Le Conseil d'Administration élit parmi les Membres du Conseil d'Administration un président qui peut être une personne physique ou une personne morale. Il détermine la durée de ses fonctions, qui ne peut excéder celle de son mandat de Membre, et peut le révoquer à tout moment. Le Conseil d'Administration fixe sa rémunération éventuelle.

Le mandat du président du Conseil d'Administration peut toujours être renouvelé, à condition qu'il soit toujours Membre au moment dudit renouvellement. Si aucune décision de renouvellement, de révocation ou de remplacement n'est prise, le président du Conseil d'Administration est réputé avoir été réélu pour la durée de son mandat venant à expiration. Il est révocable à tout moment et *ad nutum*, sans préavis ni indemnité, par décision du Conseil d'Administration.

Le président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les Membres sont en mesure de remplir leur mission.

(c) Droit de vote – Chaque Membre dispose d'un (1) droit de vote. En cas de partage des voix : (i) le président du Conseil d'Administration ne dispose pas de voix prépondérante et (ii) le Président de la Société, s'il est Membre, dispose d'une voix prépondérante. Les Censeurs ne disposent pas de droit de vote et étudient les questions soumises au Conseil d'Administration pour avis exclusivement.

(d) Comités - Le Conseil d'Administration peut constituer tout autre comité dont il fixe les attributions (dans la limite des dispositions légales et statutaires) et nomme les membres.

13.5. Délibérations du Conseil d'Administration

(a) Décisions du Conseil d'Administration – Les décisions du Conseil d'Administration sont prises, au choix de l'auteur de la consultation, (i) soit au cours d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en personne ou par téléconférence ou vidéoconférence, (ii) soit par acte sous seing privé signé par l'ensemble des Membres (y compris par voie électronique), (iii) soit par consultation écrite (y compris par courriel ou voie électronique).

(b) Réunions du Conseil d'Administration – Le Conseil d'Administration se réunit au moins six (6) fois par an à intervalles de deux (2) mois maximum. Les Membres et Censeurs sont convoqués aux réunions du Conseil d'Administration par tout moyen écrit (y compris par courriel) par le président du Conseil d'Administration, le Président ou par l'un de ses Membres, avec un préavis d'au moins huit (8) jours avant la date de la réunion. Nonobstant ce qui précède, les réunions du Conseil d'Administration peuvent être convoquées sans préavis en cas d'urgence sur convocation du président du Conseil d'Administration ou du Président ou si l'ensemble des Membres sont présents ou représentés à la réunion.

(c) Ordre du jour – L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer sur des sujets qui ne figurent pas dans l'ordre du jour à la condition que tous les Membres participent à la réunion.

(d) Présidence des réunions – Les réunions du Conseil d'Administration sont présidées par le président du Conseil d'Administration, ou, s'il n'est pas présent, par un Membre choisi par le Conseil d'Administration en début de réunion.

(e) Quorum - Participation – Sur première convocation, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer si plus de la moitié au moins des Membres sont présents ou représentés (soit 6 Membres au moins si le Conseil d'Administration compte 10 Membres nommés au total, ou au moins 5 Membres si le Conseil d'Administration compte 9 Membres nommés au total). Si ce quorum n'est pas atteint, la réunion du Conseil d'Administration sera ajournée à une date ultérieure au moins de 7 jours et au maximum 15 jours après la première réunion. Sur seconde convocation, le Conseil d'Administration peut alors valablement délibérer si au moins 5/10^e des Membres présents ou représentés (ou, si le Conseil d'Administration ne comprend que 9 Membres nommés, au moins 5/9^e des Membres présents ou représentés). Nonobstant ce qui précède, le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer sur une décision ne figurant pas à l'ordre du jour que tous les Membres sont présents ou représentés.

La participation d'un Membre à une réunion résulte soit de sa présence, soit de sa participation par conférence téléphonique ou vidéo conférence, soit de sa représentation par un autre Membre de son choix auquel il a donné pouvoir. En cas de consultation écrite (y compris par voie électronique ou courriel) ou de signature d'un acte unanime sous seing privé, la participation résulte, respectivement, de la réponse écrite à la consultation (y compris par courriel) ou de la signature de l'acte.

Les Censeurs participent aux réunions du Conseil d'Administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative seulement, sans que toutefois leur absence puisse affecter la validité des délibérations.

(f) Majorité – Décisions ordinaires – Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des Membres présents ou représentés.

(g) Majorité – Décisions Stratégiques – Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et les Statuts à la collectivité des associés, les décisions figurant en **Annexe 2** concernant la Société ne pourront être adoptées par le Président, un Directeur Général ou tout autre représentant légal, ni ne pourront être soumises à l'approbation de la collectivité des associés de la Société (les « **Décisions Stratégiques** »), sans l'accord préalable du Conseil d'Administration.

Il est précisé que chacun des seuils mentionnés en **Annexe 2** pourra être augmenté par le Conseil d'Administration.

(h) Procès-verbaux – Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés :

- (i) en cas de décisions prises à l'occasion d'une réunion du Conseil d'Administration, par le président du Conseil d'Administration et au moins un (1) Membre, après approbation dudit procès-verbal par les Membres lors de la réunion suivante du Conseil d'Administration ;
- (ii) en cas de décisions prises par acte sous seing privé, par l'ensemble des Membres ;
- (iii) en cas de décisions prises par consultation écrite, par le président du Conseil d'Administration.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont établis et communiqués aux Membres au plus tard quinze (15) jours après la date de la réunion du conseil d'administration concernée.

13.6. Missions et pouvoirs du Conseil d'Administration

13.6.1. Administration de la Société

Le Conseil d'Administration exerce un pouvoir de contrôle de la gestion de la Société. A ce titre, assure le suivi et le contrôle des orientations de l'activité de la Société par le Président et les Directeurs Généraux, le cas échéant. Sous réserve des pouvoirs expressément réservés aux associés, au Président et aux Directeurs Généraux et dans la limite de l'objet social, il peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la Société.

Les Membres, autres que ceux exerçant les fonctions de Président ou de Directeur Général, ne sont pas autorisés à représenter la Société, sauf délégation expresse et spéciale du Président ou d'un Directeur Général.

13.6.2. Information et contrôle

(a) Information – Chaque Membre et Censeur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

(b) Vérifications – Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Conseil d'Administration a la faculté d'entendre les commissaires aux comptes, les cadres et les salariés de la Société ou de leur poser toutes questions, sans restriction.

(b) Confidentialité – Les Membres et Censeurs s'engagent à observer la plus grande discrétion concernant les informations qui leur sont transmises ou auxquelles ils ont accès dans le cadre de leur fonction au sein du Conseil d'Administration.

ARTICLE 14 – DIRECTION GENERALE – REPRESENTATION DE LA SOCIETE

La Société est administrée et dirigée par son Président, le cas échéant, avec l'assistance d'un ou plusieurs Directeurs Généraux dans les conditions prévues par les Statuts.

14.1. Direction Générale - Président et Directeurs Généraux

(a) Président de la Société – Le président, au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiée (le « **Président** »), assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société, dans les conditions prévues par les Statuts.

(b) Directeurs généraux – Un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués (collectivement, les « **Directeurs Généraux** » et, individuellement, un « **Directeur Général** »), personnes physiques ou morales, peuvent être désignés par décision collective ordinaire des associés, pour assister le Président dans sa mission de direction générale de la Société.

(c) Nomination – Durée des fonctions du Président et des Directeurs Généraux – Le Président, personne physique ou morale, associé ou non, est nommé par décision collective ordinaire des associés qui détermine la durée des fonctions du Président, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil d'Administration.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Le nom et les qualités de ce représentant seront notifiés à la Société. Si la personne morale Président met fin aux fonctions du représentant, la cessation des fonctions ne sera opposable à la Société qu'à compter de la notification qui lui en sera faite contenant la désignation d'un nouveau représentant personne physique.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le mandat du Président peut toujours être renouvelé. Si aucune décision de renouvellement, de révocation ou de remplacement n'est prise, le Président est réputé avoir été réélu pour la durée de son mandat venant à expiration.

La collectivité des associés peut nommer, par décision collective ordinaire, un ou plusieurs Directeur Général(aux), personne(s) physique(s) ou morale(s), associé(s) ou non.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Le nom et les qualités de ce représentant seront notifiés à la Société. Si la personne morale Directeur Général met fin aux fonctions du représentant, la cessation des fonctions ne sera opposable à la Société qu'à compter de la notification qui lui en sera faite contenant la désignation d'un nouveau représentant personne physique.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Elle fixe la durée de leur mandat qui peut toujours être renouvelé. Si aucune décision de renouvellement, de révocation ou de remplacement n'est prise, le Directeur Général est réputé avoir été réélu pour la durée de son mandat venant à expiration.

(d) Terme des fonctions de Président et de Directeur Général – Révocation - Le Président et tout Directeur Général sont révocables *ad nutum* par décision collective ordinaire des associés, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil d'Administration.

La révocation des fonctions de tout Directeur Général ou du Président, met fin automatiquement aux fonctions de Membre exercées, le cas échéant, par le Président ou par le Directeur Général.

La révocation des fonctions de Président et de Directeur Général ne met pas fin au contrat de travail conclu le cas échéant par l'intéressé avec la Société.

Leurs fonctions prennent également fin par la démission, l'interdiction de gérer une société, le décès ou l'incapacité.

(e) Rémunération - Contrat de travail - La rémunération éventuelle du Président et des Directeurs Généraux est fixée soit par la collectivité des associés sous réserve de l'approbation préalable du Conseil d'Administration, soit par le Conseil d'Administration. Cette rémunération éventuelle est indépendante de celle résultant du contrat de travail dont ces derniers peuvent bénéficier le cas échéant. Ils peuvent conclure avec la Société un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à un emploi réel.

14.2. Pouvoir de représentation

(a) Pouvoir de représentation du Président - La Société est représentée à l'égard des tiers par le Président. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents Statuts attribuent expressément aux associés et au Conseil d'Administration.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

(b) Pouvoir de représentation des Directeurs Généraux - Les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président pour représenter et engager la Société vis-à-vis des tiers, dans les conditions prévues à l'article 14.2(a) ci-dessus. Dans l'ordre interne, la collectivité des associés peut néanmoins imposer des limitations de pouvoirs aux Directeurs Généraux ces dernières étant toutefois inopposables aux tiers de bonne foi.

(c) Membres - Absence de pouvoir de représentation - Les Membres, autres que ceux exerçant les fonctions de Président ou de Directeur Général, ne sont pas autorisés à représenter la Société, sauf délégation expresse et spéciale du Président ou d'un Directeur Général.

(d) Délégation - Le Président ou tout Directeur Général peut déléguer par écrit une partie des pouvoirs lui appartenant de par la loi ou les Statuts à une ou plusieurs personnes employées ou non par la Société et ayant ou non des liens contractuels avec celle-ci. En outre, conformément aux dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, le Président ou tout Directeur Général peut valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le cadre des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de celle-ci.

ARTICLE 15 – CONSEIL SCIENTIFIQUE

15.1. Organisation générale

La Société est dotée d'un conseil scientifique (le « **Conseil Scientifique** »), dont le Président organise les travaux et définit la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs.

Le Conseil Scientifique est régi par les dispositions des présent Statuts et par le règlement intérieur dont les modalités sont arrêtées par le Président.

15.2. Composition

(a) Membres – Nomination – Le Conseil Scientifique est composé de trois (3) membres au minimum et de dix (10) membres au plus (les « **Conseillers** »), nommés sur décision du Président.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges, le Président peut procéder à des nominations à titre provisoire. Le membre du Conseil Scientifique nommé en remplacement ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.

(b) Personnes physiques – Les Conseillers ne peuvent être que des personnes physiques, associées de la Société ou non.

(c) Durée des fonctions – Révocation – Les Conseillers sont nommés par le Président, pour une durée fixée librement par celui-ci. Les Conseillers sont toujours rééligibles. En l'absence de décision du Président à l'issue de l'expiration de la durée initiale, les Conseillers sont réputés avoir été tacitement reconduits dans leurs fonctions pour une durée identique.

Les Conseillers peuvent être révoqués à tout moment, *ad nutum*, sans préavis ni indemnité, par décision du Président.

Les fonctions de Conseillers prennent également fin par la démission, le décès ou l'incapacité.

15.3. Statut des Conseillers

(a) Rémunération – Les Conseillers ne sont en principe pas rémunérés au titre de leurs fonctions au sein du Conseil Scientifique. Le Président peut toutefois allouer, par exception et avec l'accord préalable du Conseil d'Administration, une rémunération aux membres du Conseil Scientifique, et répartir librement les sommes allouées auxdits membres.

(b) Frais – Les frais raisonnables encourus par les Conseillers dans le cadre de l'exercice de leur fonction, peuvent, à la discrétion du Président, être remboursés au Conseiller concerné sur présentation des justificatifs correspondants.

(c) Contrat de travail – La rémunération éventuelle d'un Conseiller est indépendante de celle résultant des autres fonctions et du contrat de travail dont il peut bénéficier le cas échéant. Un Conseiller peut conclure avec la Société un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à un emploi réel.

Un salarié de la Société peut être nommé Conseiller. Son contrat de travail doit correspondre à un emploi réel. La révocation de ses fonctions de Conseiller n'a pas pour effet de résilier son contrat de travail.

15.4. Organisation du Conseil Scientifique

Le Conseil Scientifique est un organe collégial composé de plusieurs Conseillers.

15.5. Missions du Conseil Scientifique

Le Conseil Scientifique donne son avis sur les orientations scientifiques de la Société, émet régulièrement des rapports concernant les recherches réalisées par les Conseillers en matière d'informatique quantique, et exerce une mission de veille scientifique sur les publications effectuées dans ce domaine, dont il est rendu compte à chaque réunion du Conseil Scientifique.

Il donne également un avis consultatif sur (i) les principes communs d'évaluation de la qualité des recherches de la Société et de l'activité des chercheurs et (ii) les propositions de nomination des nouveaux Conseillers.

15.6. Réunions du Conseil Scientifique

(a) Réunions – Le Conseil Scientifique se réunit, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation, aussi souvent que l'intérêt social de la Société l'exige.

(b) Convocations – Les Conseillers sont convoqués aux réunions par l'un d'entre eux, le Président ou le Directeur Général par tous moyens écrit au moins sept (7) jours avant la date de la réunion du Conseil Scientifique.

(c) Ordre du jour – L'ordre du jour de la réunion du Conseil Scientifique est arrêté par l'auteur de la convocation. Cette convocation peut, le cas échéant, entraîner des travaux préparatoires de la part des Conseillers, et une modification corrélative de l'ordre du jour initial.

(d) Présidence des réunions – Les réunions du Conseil Scientifique sont présidées par le président du Conseil Scientifique lequel est assisté d'un rapporteur. Le président du Conseil Scientifique et le rapporteur sont désignés, à chaque début de réunion, par les Conseillers.

15.7. Participation aux réunions du Conseil Scientifique

(a) Quorum – Le Conseil Scientifique se réunit valablement si les 4/5^{ème} au moins de ses Conseillers sont présents, exceptés s'agissant des sujets ne figurant pas à l'ordre du jour pour lesquels le Conseil Scientifique ne pourra valablement délibérer que si tous les Conseillers participent à la réunion.

(b) Modalités de participation – La participation d'un Conseiller à une réunion du Conseil Scientifique résulte, soit de sa présence, soit de sa participation à la réunion par conférence téléphonique ou vidéo conférence.

(c) Rapports – Les délibérations du Conseil Scientifique sont constatées par des rapports de séance lesquels doivent être signés par le président du Conseil Scientifique et le rapporteur.

(d) Président – Directeur Général – En tout état de cause, le Président et le Directeur Général doivent être invités à participer à toutes les réunions du Conseil Scientifique. Leur présence n'est pas obligatoire et n'est pas prise en compte dans le calcul du quorum.

ARTICLE 16 – CONVENTIONS REGLEMENTEES - CONVENTIONS INTERDITES

16.1. Conventions réglementées

(a) Rapport du commissaire aux comptes - Décision des associés - Au moins une fois par an à l'occasion de la présentation aux associés des comptes annuels, le Président, ou, le commissaire aux comptes s'il en existe un, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, tout Directeur Général, tout associé disposant d'une fraction des droits de vote au sein de la collectivité des associés supérieure à 10 % ou, il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

(b) Conventions non approuvées - Les conventions non approuvées par les associés conformément aux termes des paragraphes qui précèdent produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants, dans la mesure où ils ont signé la convention au nom de la Société, d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

(c) Conventions courantes conclues à des conditions normales - Les stipulations qui précèdent ne s'appliquent pas aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

(d) Associé unique - Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, les stipulations qui précèdent ne s'appliquent pas et il est seulement fait application des dispositions prévues dans ce cas par la loi.

16.2. Conventions interdites

Il est interdit au Président et le cas échéant aux autres dirigeants de la Société, qui ne sont pas des personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants et, le cas échéant, au représentant permanent d'un dirigeant lorsque celui-ci est une personne morale. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent Article, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

(1) Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.

La nomination d'au moins un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque sont remplies les conditions prévues par la loi.

Le nombre d'exercices au cours duquel s'exerce le mandat des commissaires aux comptes est fixé par la loi. Ledit mandat expire à l'issue de la réunion de l'assemblée générale annuelle des associés qui statue sur les comptes du dernier exercice de leur mandat.

Même si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés dans les conditions prévues par la loi.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

(2) Les associés nomment, dans les cas prévus par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer de plein droit le ou les titulaires en cas de décès, d'empêchement, de refus, de démission ou de révocation d'un titulaire. Les règles relatives à la nomination des commissaires aux comptes sont applicables aux suppléants.

ARTICLE 18 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Lorsqu'il a été constitué un comité social et économique, les délégués de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, exercent leurs droits définis à l'article L. 2312-76 dudit code auprès du Président.

TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 19 – OBJET

19.1. Les associés ont seuls pouvoir, le cas échéant sur autorisation préalable du Conseil d'Administration, pour prendre les décisions ayant pour objet :

- l'approbation des comptes annuels et le cas échéant des comptes consolidés,
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social,
- la transformation, ou la dissolution de la Société ainsi qu'en matière de règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur,
- la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif,
- la prorogation de la durée de la Société,
- la modification de stipulations statutaires, en ce compris la ratification de transfert du siège social prise par le Président ou le Directeur Général conformément aux dispositions de l'article 4 des Statuts,
- la nomination, le renouvellement, la révocation et fixation de la rémunération du Président et du(des) directeur(s) général(aux), le Conseil d'Administration disposant également de la faculté de fixer leur rémunération,
- la nomination des commissaires aux comptes,
- la nomination, le renouvellement, la révocation et la fixation de la rémunération des Membres et Censeurs, le Conseil d'Administration disposant également de la faculté de procéder à des nominations à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 13.2(a) des Statuts, et

- l'approbation ou le refus d'approbation des conventions réglementées.

19.2. Toute autre décision relève de la compétence du Président, des Directeurs Généraux et/ou du Conseil d'Administration.

ARTICLE 20 – PERIODICITE DES CONSULTATIONS

La collectivité des associés doit prendre une décision au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice. Les autres décisions sont prises à toute époque de l'année.

ARTICLE 21 – QUORUM – MAJORITE

21.1. Les décisions collectives ne peuvent être adoptées que si les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins le quart (1/4) des droits de vote sur première convocation, et le cinquième (1/5), sur deuxième convocation.

21.2. L'unanimité des associés est requise, sans préjudice des pouvoirs conférés par les Statuts au Conseil d'Administration, pour :

- les décisions visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 du code de commerce ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ; et
- le changement de nationalité de la Société.

21.3. Les décisions suivantes qualifiées d'extraordinaires devront être prises, sans préjudice des pouvoirs conférés par les Statuts au Conseil d'Administration, à la majorité d'au moins deux tiers (2/3) des voix dont disposent les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen :

- la dissolution de la Société ;
- le transfert de siège social de la Société en dehors de France ;
- la prorogation de la durée de la Société ;
- la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif ;
- l'augmentation, la réduction, l'amortissement du capital social ;
- la délocalisation de l'activité principale de la Société (recherche et développement) en dehors de la France ;
- adoption ou modification des clauses statutaires relatives à l'exclusion, la cession « forcée » des actions d'un associé et la suspension des droits non pécuniaires de cet associé ;
- toute décision ayant pour effet de modifier les Statuts, à l'exception de celle résultant d'une décision d'augmentation par incorporation de réserves et de celles relatives à la mise en harmonie des Statuts avec une disposition impérative de la loi et des règlements.

21.4. Les décisions autres que celles visées aux articles 21.1 et 21.2, c'est-à-dire, les décisions collectives ordinaires, devront être prises, sans préjudice des pouvoirs conférés par les Statuts au Conseil d'Administration, à la majorité simple des voix des associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

ARTICLE 22 – MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES

Les décisions des associés sont prises, au choix de l'auteur de la consultation :

- (i) soit en assemblée réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation et/ou par visioconférence ;
- (ii) soit par consultation écrite ;
- (iii) soit par acte sous seing privé signé par tous les associés.

Les décisions collectives des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative du Président ou d'un ou plusieurs associé(s) détenant ensemble ou séparément plus de 5% du capital social et des droits de vote. Le commissaire aux comptes titulaire, s'il en existe, ou un mandataire de justice, peuvent également convoquer la collectivité des associés après avoir vainement demandé au Président d'organiser une consultation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

22.1. Consultation en assemblée

La convocation de chaque associé aux assemblées générales est faite par tout moyen écrit (lettre simple, lettre remise en main propre, fax, courriel, etc.) cinq (5) jours au moins avant la date de l'assemblée.

L'assemblée peut toutefois se tenir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

La convocation devra mentionner le jour, l'heure, le lieu et/ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par visioconférence et l'ordre du jour de la réunion.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence ; celle-ci dûment émarginée par les associés présents et les mandataires, est certifiée exacte par le Président.

Tout associé personne physique peut se faire représenter par un autre associé et tout associé personne morale par toute personne de son choix dûment habilitée. Tout associé peut voter à distance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Pour être pris en compte, les formulaires de vote à distance devront parvenir à la Société au plus tard la veille de l'assemblée (avant minuit).

Tout associé pourra participer et voter à l'assemblée par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication, notamment téléphonique, permettant son identification.

22.2. Consultation écrite

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé par l'auteur de la consultation à chaque associé par tout moyen écrit (y compris par courrier, lettre remise en main propre, fax ou courriel).

Les associés disposent d'un délai de cinq (5) jours suivant la communication du texte des résolutions proposées pour adresser à l'auteur de la consultation leur acceptation ou leur refus de chaque décision soumise à leur approbation, par tout moyen écrit.

Tout associé qui ne transmet pas son vote dans le délai indiqué ci-dessus est présumé ne pas avoir pris part à la consultation.

Pendant le délai de réponse, tout associé peut exiger de l'initiateur de la consultation toutes explications complémentaires.

Le Président fixe la date de la consultation à la date à laquelle il a reçu l'ensemble des votes correspondants ou, à défaut de réception de l'ensemble des votes requis dans ce délai, à la date d'expiration de ce délai.

Le présent article ne sera applicable qu'en cas de pluralité d'associés.

22.3. Consultation par acte sous seing privé signé par tous les associés

Les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé.

Dans ce cas, aucune autre formalité ne sera requise.

Le présent article ne sera applicable qu'en cas de pluralité d'associés.

22.4. Procès-verbaux

Les décisions collectives des associés, quel que soit le mode de délibération, sont constatées par des procès-verbaux signés par :

- (i) en cas d'assemblée, le président de séance ;
- (ii) en cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation ;
- (iii) en cas d'acte sous privé, l'ensemble des associés de la Société.

Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes :

- le mode de consultation,
- la liste des documents et rapports mis à la disposition des associés,
- le texte des résolutions proposées au vote des associés,
- le résultat des votes,
- la date de l'assemblée, de l'acte unanime ou de la consultation écrite.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social. Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Dans les cas d'exigence légale d'intervention des commissaires aux comptes avant consultation des associés, les commissaires aux comptes sont, soit convoqués en même temps et dans les mêmes formes que les associés, en cas d'assemblée générale, soit informés avec un préavis raisonnable permettant l'exercice de leur mission, en cas de décision devant être prise par la signature d'un acte sous seing privé ou par consultation écrite des associés.

ARTICLE 23 – DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel qu'en soit le mode, tout associé (ou groupe d'associés) détenant individuellement (ou collectivement) au moins 5% du capital de la Société, a le droit d'obtenir, avant toute consultation, sur simple demande écrite à la Société, communication des documents strictement nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur les décisions soumises à la collectivité des associés lors de la consultation.

ARTICLE 24 – ASSOCIE UNIQUE

En cas de réunion de l'ensemble des actions de la Société dans les mains d'un associé unique, les stipulations des présents Statuts continueront à s'appliquer *mutatis mutandis*, les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés étant alors exercés par l'associé unique.

TITRE V COMPTES – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

ARTICLE 25 – COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Tous ces documents sont mis à la disposition du (des) commissaire(s) aux comptes, lorsqu'il en a été désigné(s), dans les conditions légales.

ARTICLE 26 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement de cinq pour cent (5%) au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il doit reprendre son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette proportion.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et des Statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Sur le bénéfice distribuable, les associés ont la faculté de prélever les sommes qu'ils jugent à propos de fixer pour les affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter à nouveau, le tout dans la proportion qu'ils déterminent. Le solde, s'il en existe un, est distribué aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les présents Statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

ARTICLE 27 – MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par décision des associés. Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

TITRE VI

DISSOLUTION – TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE – TRANSFORMATION

ARTICLE 28 – CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égal à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision des associés est publiée dans les conditions réglementaires.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 29 – DISSOLUTION

La dissolution de la Société survient à l'expiration de sa durée ou, avant cette date, par décision des associés.

ARTICLE 30 – TRANSFORMATION

La transformation de la Société en société d'une autre forme est toujours possible par décision des associés.

TITRE VII CONTESTATIONS

ARTICLE 31 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou, lors de sa liquidation, entre les associés et la Société relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social de la Société.

* * *

Annexe 2 : Décisions Stratégiques

1. Toute décision soumise à l'approbation des titulaires d'actions ordinaires labélisées « Actions B » à des fins d'identification uniquement, au titre de tout accord extra-statutaire conclu entre tout ou partie des associés de la Société ;
2. la détermination de la liste des bénéficiaires de Titres d'Intéressement ; étant précisé que le Conseil d'Administration peut approuver à l'avance le nombre de Titres d'Intéressement à attribuer pour une fonction donnée et que, dans ce cas, la décision d'attribuer tel nombre de Titres d'Intéressement à une personne donnée employée à cette fonction ne devra pas faire l'objet d'une nouvelle décision du Conseil d'Administration ;
3. la détermination des termes et conditions de toute émission de Titres d'Intéressement ;
4. l'approbation du budget annuel ainsi que de toute modification significative y afférente ;
5. la constitution d'une Filiale ou l'ouverture/la fermeture d'un bureau ou d'une succursale, à moins que cela ne soit prévu dans le budget annuel ;
6. la création ou la mise en place de tout gage, hypothèque, nantissement, privilège ou autre sûreté sur les actifs de la Société ou de ses Filiales (y compris les actions, les actifs incorporels et tout ou partie du *fonds de commerce*) et plus généralement, tout changement concernant toute participation détenue par la Société, y compris la conclusion de tout contrat de location-gérance ;
7. la conclusion ou l'approbation de tout contrat d'acquisition, de vente ou la constitution de toute sûreté sur une participation, le fonds de commerce, une branche d'activité ou un actif, quelle que soit la forme juridique, dès lors que la valeur de l'opération excède 250.000 euros ;
8. toute acquisition d'actions ou d'une participation dans une autre société ou entité par la Société, ou l'acquisition d'actifs (par une seule opération ou une série d'opérations), pour un montant supérieur à 100.000 euros, à moins que cela ne soit prévu dans le budget annuel ;
9. toute décision relative à un litige, un arbitrage ou toute autre procédure (y compris la conclusion de toute transaction) impliquant la Société et dont l'enjeu est supérieur à 250.000 euros, à moins que cela ne soit prévu dans le budget annuel ;
10. le transfert ou la constitution d'une sûreté sur tout droit de propriété intellectuelle nécessaire ou utile aux activités de la Société ainsi que toute licence de la technologie ou des droits de propriété intellectuelle de la Société, en dehors du cours normal des affaires ;
11. la conclusion de toute alliance stratégique, accord de licence portant sur une technologie essentielle ou tout autre accord de partenariat ou de coentreprise (*joint-venture*) ;
12. toute décision relative à la rémunération, à la nomination, à la révocation, au licenciement ou au non-renouvellement d'un poste de direction, y compris les mandataires sociaux, dont la rémunération fixe brute excède 150.000 euros, à moins que cela ne soit prévu dans le budget annuel ;
13. contracter un emprunt ou toute autre dette ou engagement ayant le caractère d'un emprunt, autre qu'un crédit commercial contracté dans le cours normal des affaires, pour un montant supérieur à 250.000 euros, à moins que cela ne soit prévu dans le budget annuel ;
14. l'engagement de toute dépense d'investissement supérieure à un montant total de 250.000 euros, à moins que cela ne soit prévu dans le budget annuel ;

15. la désignation d'un intermédiaire financier ou d'un consultant, y compris pour toute proposition de levée de fonds, de vente partielle ou totale du fonds de commerce, de fusion, d'acquisition ou d'opération similaire ;
16. toute modification substantielle des pratiques et méthodes comptables de la Société ;
17. l'acquisition, la cession ou la conclusion d'un bail portant sur des biens immobiliers ou des locaux, à moins que cela ne soit prévu dans le budget annuel ;
18. l'acquisition ou la souscription de titres de la Société par un industriel qui aurait pour effet de porter la participation dudit industriel à plus de dix pour cent (10 %) du capital social et/ou des droits de vote de la Société ; et
19. la conclusion de tout contrat portant sur l'une des opérations susmentionnées.

étant précisé que :

- (i) nonobstant ce qui précède, toute décision spécifiquement approuvée dans le budget annuel ne requerra pas d'approbation supplémentaire de la part du Conseil d'Administration au moment de sa mise en oeuvre (sauf dans la mesure où la proposition aurait significativement été modifiée) ;
- (ii) nonobstant ce qui précède, les Membres disposeront d'un délai 72 heures ou de 3 jours ouvrables pour prendre toute décision concernant les nouvelles embauches autres que celles des "*C-levels*" et, à l'issue de ce délai, l'absence de réponse d'un Membre vaudra vote favorable ;
- (iii) pour les besoins de la présente **Annexe 2**, les termes comportant une majuscule auront la signification suivante :

« Filiale »	toute société et/ou entreprise et/ou entreprise contractuelle ou de fait, directement ou indirectement, contrôlée par la Société au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
--------------------	---

« Titres d'Intéressement »	désigne tous bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, bons de souscription d'actions, options de souscription ou d'achat d'actions et actions gratuites à émettre au profit des mandataires sociaux, salariés ou prestataires de services de la Société ou de ses Filiales.
-----------------------------------	--